

1501823-49.2021.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ELIANE CRISTINA CINTO

Comarca: Laranjal Paulista

Foro: Foro de Laranjal Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 05/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2322663/2021 - DEL.POL.LARANJAL

PAULISTA, 21633085 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 830/21/208 - DEL.POL.LARANJAL

PAULISTA, 2322663 - DEL.POL.LARANJAL ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Laranjal Paulista

Foro de Laranjal Paulista

1ª Vara

Avenida Prefeito Hermelindo Pillon, s/n.º, Laranjal Paulista-SP - cep 18500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501823-49.2021.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501823-49.2021.8.26.0599

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2322663/2021 - DEL.POL.LARANJAL

PAULISTA, 21633085 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 830/21/208 - DEL.POL.LARANJAL

PAULISTA, 2322663 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

KEVIN DE CAMARGO IPANEMA ALMEIDA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. ELIANE CRISTINA CINTO

Vistos.

LEONARDO RAFAEL SANCHES DA SILVA, vulgo "Léo", KEVIN DE CAMARGO IPANEMA ALMEIDA, AGUINALDO CARRIEL DE LIMA, vulgo "Face", já qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público como incursos nas penas do artigo 33, caput combinado com artigo 40, inciso VI ambos da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 26 de novembro de 2021, a partir das 14h30min, na Rua Lázaro Pires, altura do numeral 415, bairro Vila Zalla, nesta cidade e Comarca de Laranjal Paulista, agindo em

concurso com o adolescente N.C.I.A., traziam consigo e guardavam drogas, para fins de comercialização e entrega a terceiros, consistentes em 19 "pinos" com cocaína, com peso líquido de 7,53 gramas, 16 "pinos" com crack, com peso líquido de 1,93 gramas, e 28 porções de maconha, com peso líquido de 46,22 gramas, (conforme auto de exibição e apreensão a fls. 51/52 e laudo de exame químico-toxicológico definitivo a fls. 202/207), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Houve regular notificação dos réus e eles ofertaram resposta à acusação (fls.116/118).

A denúncia foi recebida no dia 06 de dezembro de 2021 (fls.119/120).

Os acusados foram citados (fls.312).

Em instrução criminal foram ouvidas três testemunhas comuns, uma testemunha de defesa e os réus em interrogatório, tudo por meio de sistema audiovisual.

Os debates foram substituídos por Memoriais.

O Ministério Público, entendendo provados os fatos descritos na denúncia, requereu a condenação dos acusados pelo crime (fls. 344/346).

As defesas dos réus, por seu turno, também por memoriais, postularam pela absolvição vez que o conjunto probatório é bastante fraco e não suficiente para embasar o decreto de condenação (fls. 348/365).

É o relatório.

DECIDO.

A preliminar de ilegalidade do auto de prisão de flagrante, em decorrência de busca domiciliar sem prévio mandado judicial para tanto, deve ser afastada.

Constata-se, pela narrativa dos próprios policiais que vinham recebendo informações em relação aos réus.

No dia do flagrante, na parte da manhã, nova informação chegou até a Delegacia de Polícia e então resolveram se dirigir até o local informado nas denúncias e realizaram uma pequena observação (campana) e visualizaram os réus, juntamente com o adolescente descrito na peça acusatória, vendendo entorpecentes.

Analisando os documentos acostados com o auto de prisão em flagrante, percebe-se que os réus assinaram documentos escritos autorizando a entrada na residência (fls. 72/74).

Percebe-se que havia informações recebidas pelos policiais dando conta da ocorrência de tráfico de entorpecentes praticado pelos réus.

Outrossim, é importante lembrar que o Supremo Tribunal Federal já afirmou que: "o conceito de 'casa', para o fim da proteção jurídico constitucional a que se refere o art. 5º, XI, da Lei Fundamental, reveste-se de caráter amplo (HC 82.788/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO - RE 251.445/GO, Rel. Min. CELSO DE MELLO), pois compreende, na abrangência de sua designação tutelar, (a) qualquer compartimento habitado, (b) qualquer aposento ocupado de habitação coletiva e (c) qualquer compartimento privado não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade" (RHC 90.376/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma do STF, julgado em 03/04/2007, DJe de 18/05/2007).

Sendo assim, retornaram ao local com a viatura da Polícia Civil e os réus estavam nas suas residências, todas situadas num terreno, conforme se vê na fotografia de fls. 75/76.

Sendo assim, não é o caso dos autos.

O crime em questão é de natureza permanente, fato que, por si só, já afasta qualquer alegação de nulidade no caso dos autos, tendo em vista a exceção constitucional na hipótese de flagrante (artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal).

Não obstante isso, o que se verifica da prova é que, após receber informação detalhada de que os réus vendiam drogas, os policiais de imediato se dirigiram ao local e abordaram os réus e demais pessoas que se encontravam no interior do terreno, onde existem várias casas.

Os policiais foram claros ao relatar que, ao chegar ao local, abordaram os réus, tendo eles autorizados o ingresso no imóvel, inclusive por escrito. Anote-se que,

diante do teor das informações obtidas e da impossibilidade de observação e eventual coleta de elementos que autorizassem a expedição de mandado de busca. Nenhuma irregularidade, pois, se verifica na diligência, não se podendo cogitar de prova ilícita, notadamente no caso de crime permanente. Consigne-se, por fim, que não há nos autos um único indício de que os policiais tenham mentido ou fraudado a diligência com o intuito deliberado de prejudicar o réu.

Nesse sentido de considerar válido o ingresso em residência independentemente de mandado judicial ou anuência do morador quando presentes fundadas razões indicativas da prática de crime permanente no local, já decidiu o Supremo Tribunal Federal em mais de uma oportunidade, inclusive em Recurso Extraordinário representativo da controvérsia (Tema 280 da sistemática de repercussão geral): "Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime." (STF - RE 603.616 -Repercussão Geral-, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). Afasta-se, com isso, a preliminar arguida referente ilegalidade de provas e do auto de prisão em flagrante.

No mérito, a acusação é procedente.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls.01/02, 03), auto de exibição e apreensão (fls.51/52), pelo boletim de ocorrência nº830/2021 (fls.45/50), laudo de objeto apreendido (fls.195/201), e ainda laudo de exame químico-toxicológico dos entorpecentes (fls.202/207).

A autoria é certa.

Os depoimentos colhidos foram claros que os réus estavam reunidos, em concurso, para a prática do tráfico de entorpecentes e foram visualizados nesta venda, sendo inclusive, no dia da prisão em flagrante, fotografados (fls. 75/76).

Os policiais ouvidos foram claros nesse sentido.

Luciano Cleber Nunes, policial civil, relatou que estava recebendo denúncias anônimas contendo informações de que o "Leo" estaria gerindo uma biqueira e havia algumas pessoas trabalhando para ele. Dentre elas, o vulgo "Face" e mais dois indivíduos provenientes de Sorocaba. Na data dos fatos, o depoente foi até o local com uma viatura descaracterizada e foi possível ver quatro pessoas praticando a venda de drogas, sendo possível tirar uma fotografia do adolescente que portava uma pochete. O depoente voltou com uma viatura caracterizada da Polícia Civil e pediu apoio ao BAEP, e, ao chegar no local, foi realizada a abordagem nos três réus e também no adolescente. Não foi encontrado nada com eles, apenas o irmão mais velho do adolescente (réu Kevin) possuía uma pequena quantidade de drogas. Ao questionar sobre a pochete, confessaram que haviam sido avisados pelos olheiros que a polícia estava a caminho, e tinham escondido a pochete em uma lixeira próxima do local. A pochete foi localizada, e continha drogas em seu interior. O adolescente confessou que fazia as vendas para o réu Leonardo. Relata que os réus franquearam a entrada nos barracos que eles viviam, e foi encontrado na residência do réu Aguinaldo algumas porções de drogas, e o cachorro da polícia também encontrou maconha no quarto dos irmãos (adolescente e Kevin).

Marcelo Ghiraldi, guarda civil municipal, relatou que recebeu denúncias anônimas sobre o tráfico de entorpecentes envolvendo os denunciados. No dia dos fatos foi realizada uma campana e tiraram uma fotografia do adolescente portando uma pochete. Voltaram para a delegacia e pediram apoio ao BAEP, que tem cachorro. Ao retornar no local, abordaram os réus e o adolescente. O adolescente indicou que a pochete tinha sido escondida em uma lixeira, e na casa do réu Aguinaldo foram encontrados entorpecentes. Afirma que a companheira do réu Leonardo visualizou todas as buscas no local. Afirma que os réus Leonardo e Aguinaldo são conhecidos pelos meios policiais pelo envolvimento no tráfico de entorpecentes.

Bruno Mariano de Oliveira, policial militar, relatou que foi solicitado apoio pela polícia civil, devido a denúncias de que o Leonardo estaria traficando drogas na

Vila Zala. Ao chegar no local, foram os réus e o adolescente. Feito a busca pessoal no réu Kevin foram encontradas drogas e dinheiro. Também foram localizada ainda na casa do adolescente e seu irmão Kevin mais porções de drogas, sendo que o adolescente confessou que as drogas eram dele, pois estava traficando. O cachorro utilizado encontrou drogas na casa do Leonardo.

A testemunha de defesa Camila Santana Silva disse que presenciou a prisão em flagrante dos réus. Relatou que residia num imóvel juntamente com seu companheiro e réu Leonardo e que num outro imóvel, no mesmo terreno, quintal, residia o réu Aguinaldo e num terceiro imóvel os irmãos Kevin e o adolescente. Na chegada os policiais disseram que havia denúncias de tráfico de entorpecentes e então foram até a casa de Aguinaldo e Kevin e lá realizaram buscas. Disse que também revistaram sua residência, onde foram encontrados entorpecentes. Disse que o seu marido Leonardo não confessou ser traficante para os policiais.

Os réus, quando interrogados, negaram que estavam realizando a narcotraficância. No entanto, tal negativa não encontra respaldo na farta prova produzida nestes autos.

Kevin de Camargo Ipanema Almeida negou os fatos. Disse que havia acabado de chegar da cidade de Sorocaba para buscar seu irmão, o adolescente, que estava desaparecido de casa. Disseram para ele onde seu irmão estava e tinha dinheiro, que foi apreendido pelos policiais. Não tinha drogas consigo.

Aguinaldo Carriel de Lima também negou a prática do delito, dizendo-se usuário de entorpecentes. Disse que os policiais chegaram e invadiram sua residência.

Leonardo Rafael Sanches da Silva também negou o delito, afirmando-se perseguido pelos policiais.

Dessa forma, após instrução processual, consubstancia-se que a acusação realizada pelo parquet é procedente.

Constatou-se que os réus uniram, em concurso, para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, alienando entorpecentes para terceiros. No dia dos fatos, os policiais, após denúncias recebidas, realizaram pequena campanha, inclusive fotografando (fls. 73/74). Retornaram, minutos depois, com viatura caracterizada e reforços policiais, e os réus entraram para o interior de suas residências, que ficavam em um mesmo terreno. Nos pequenos imóveis que residiam foram encontrados entorpecentes e dinheiro.

Essa é a prova dos autos, comprovando-se os fatos descritos na denúncia.

Não há qualquer prova no sentido de que os réus seriam apenas usuários de entorpecentes.

De rigor, portanto, a condenação.

Quanto às teses defendidas pela nobre Defensora, estas não devem ser reconhecidas.

É sabido que um dos princípios do processo concernentes à relação processual é a busca da verdade real. Tal princípio visa que o juiz alcance a verdade objetiva, ou seja, aquela que se carrega perfeitamente com o acontecido no plano real.

Assim sendo, deve ser afastada a tese de falta de prova defendida pela nobre defensora, tendo em vista que a prova oral colhida na instrução foi clara e demonstra com segurança que o acusado cometeu o delito que lhe é imputado, não havendo qualquer prova que pudesse rebater o conjunto as provas coligidas.

Desta feita, o conjunto probatório é harmônico e seguro para respaldar a procedência do pedido inicial no que tange ao crime de tráfico de drogas, restando provada a autoria, a materialidade delitiva (laudo toxicológico), o inequívoco o dolo dos réus, devendo afastar, dessa forma, a aplicação do princípio da inocência.

Passa-se, portanto, à fixação da pena com referência ao crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, atendendo ao método trifásico constante no artigo 68 do Código Penal.

KEVIN DE CAMARGO IPANEMA ALMEIDA

Certidão criminal de fls. 78/79

Sendo assim, partindo-se da pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão e quinhentos dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo

do fato delituoso, vez que ao acusado são favoráveis as circunstâncias judiciais trazidas pelo artigo 59 do Código Penal.
Os maus antecedentes (certidão de fls. 78/79) serão analisados na segunda fase.
Não há atenuantes.

No entanto, há circunstância agravante consistente na reincidência, que é específica, do réu (fls. 78/79), aumenta-se a pena-base em 1/6 e perfazendo o montante de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Não há causas de diminuição de pena, não se aplicando a diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006, pois o acusado é reincidente específico.

Há causa de aumento de pena, pois a conduta delituosa foi praticada utilizando-se de adolescente (artigo 40, VI da Lei 11.343/2006), aumentando-se a pena em 1/6 e fixando-se a pena final em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Quanto ao regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, em razão da reincidência do réu, será o inicialmente fechado.

AGUINALDO CARRIEL DE LIMA

Certidão criminal de fls. 84/85

Sendo assim, partindo-se da pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão e quinhentos dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, vez que ao acusado são favoráveis as circunstâncias judiciais trazidas pelo artigo 59 do Código Penal.

Os maus antecedentes (certidão de fls. 84/85) serão analisados na segunda fase.
Não há atenuantes.

No entanto, há circunstância agravante consistente na reincidência do réu (fls. 84/85), aumenta-se a pena-base em 1/6 e perfazendo o montante de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Não há causas de diminuição de pena, não se aplicando a diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006, pois o acusado é reincidente.

Há causa de aumento de pena, pois a conduta delituosa foi praticada utilizando-se de adolescente (artigo 40, VI da Lei 11.343/2006), aumentando-se a pena em 1/6 e fixando-se a pena final em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Quanto ao regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, em razão da reincidência do réu, será o inicialmente fechado.

LEONARDO RAFAEL SANCHES DA SILVA

Certidão criminal de fls. 90/92

Sendo assim, partindo-se da pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão e quinhentos dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, vez que ao acusado são favoráveis as circunstâncias judiciais trazidas pelo artigo 59 do Código Penal.

Os maus antecedentes (certidão de fls. 90/92) serão analisados na segunda fase.
Não há atenuantes.

No entanto, há circunstância agravante consistente na reincidência, que é específica, do réu (fls. 90/92), aumenta-se a pena-base em 1/6 e perfazendo o montante de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Não há causas de diminuição de pena, não se aplicando a diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006, pois o acusado é reincidente.

Há causa de aumento de pena, pois a conduta delituosa foi praticada utilizando-se de adolescente (artigo 40, VI da Lei 11.343/2006), aumentando-se a pena em 1/6 e fixando-se a pena final em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Quanto ao regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, em razão da

reincidência do réu, será o inicialmente fechado.

Posto isto, e o mais que dos autos consta, julga-se PROCEDENTE a acusação penal para:

Condenar KEVIN DE CAMARGO IPANEMA ALMEIDA (RG. Nº 62897067, CPF. 500.303.238-27), com fulcro no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/2006, a pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em regime inicial fechado.

Condenar AGUINALDO CARRIEL DE LIMA (RG. Nº 45124823, CPF. 434.422.148-66), com fulcro no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/2006, a pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em regime inicial fechado.

Condenar LEONARDO RAFAEL SANCHES DA SILVA (RG. Nº 56355620, CPF. 454.210.438-94), com fulcro no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/2006, a pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em regime inicial fechado.

Transitado em julgado, lance-se o nome dos réus no Rol dos Culpados.

Pelos fundamentos que amparam a fixação da pena privativa de liberdade, não poderão recorrer em liberdade. Aliás, permaneceram presos cautelarmente e agora que reconhecida a responsabilidade criminal deles seria no mínimo absurda a liberdade. Além disso, nenhum dos réus comprovaram exercício de atividade lícita durante toda a instrução processual.

Continuam presentes os requisitos da prisão preventiva.

Recomendem-se os réus na prisão onde se encontram.

Oficie-se à Delegacia de Polícia autorizando a incineração das drogas apreendidas, nos termos da lei, remetendo-se o auto a este juízo.

Declaro o perdimento dos objetos apreendidos e descritos no auto de fls. 51/52, bem como, no dinheiro apreendido (R\$ 700,00) em favor da União, nos termos do artigo 63, §1º da Lei 11.343/2006, uma vez que se tratam de bens que servem como instrumento do crime a aferidos na prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

P.I.C.

Laranjal Paulista, 05 de julho de 2022.

ELIANE CRISTINA CINTO
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA